



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Lilia Papoff, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 24833 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2021 e vertente

T R A

Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Camporeale.

ATTORE

E

CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Pasquali.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Parte attrice ha chiesto:

"1) accertare il diritto del sig. Parte_1 ad acquistare da CP_1 la piena proprietà dell'immobile sito in CP_1 Via della Magliana Nuova, 222 sc. A piano 4 int. 20 nei termini di cui alla comunicazione del 31 maggio 2013;

2) in subordine, condannare CP_1 a risarcire il danno derivante da quanto indicato in narrativa in misura commisurata alla differenza tra il prezzo convenzionato dell'immobile di cui alla comunicazione del 31 maggio 2013 e quello di mercato, anche previa apposita consulenza tecnica

d'ufficio, ovvero quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del fatto illecito sino al soddisfo.

2) *In via ulteriormente subordinata, condannare CP_1 a risarcire il danno patito dal signor Parte_1 a causa e per l'effetto della lesione del principio di affidamento, da commisurarsi in misura al prezzo convenzionato dell'immobile o in misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del fatto illecito sino al soddisfo.*

3) *Condannare CP_1 al pagamento delle spese processuali del presente giudizio."*

CP_1 ha chiesto il rigetto delle domande attoree.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il signor Parte_1 ha premesso di condurre da oltre trenta anni in locazione l'immobile sito in Via della Magliana Nuova, 228 sc. A1, p.4, int. 20, indicato al Foglio 803, Particella 30, Sub. 20 del Catasto Fabbricati di CP_1 di proprietà di CP_1 prima gestito da Controparte_2 oggi dal Controparte_3, nell'ambito degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Ha riferito che CP_1 a mezzo di raccomandata ricevuta nel mese di settembre 2010, prot. n. 3691/10/2504, gli aveva inviato proposta di acquisto di tale immobile; la proposta si inseriva nella dismissione del patrimonio immobiliare Orga riservata per l'appunto agli inquilini degli alloggi ed effettuata all'epoca da Controparte_2 per conto di CP_1

Veniva nell'occasione richiesta la sottoscrizione del modulo di proposta irrevocabile di acquisto con contestuale versamento, a titolo di acconto per l'acquisto del bene, della somma di € 2.000,00 e l'attore ottemperava a tale richiesta.

Da quel momento il Parte_1 non riceveva però più alcuna notizia da parte della [...] Controparte_2 fino al 31.5.2013, quando al medesimo veniva recapitata una nuova lettera raccomandata, che, facendo riferimento alla prima proposta, procedeva alla rideterminazione del prezzo dell'immobile.

Il **Parte_1** nonostante la variazione di prezzo, con comunicazione del 3.7.2013, prontamente acconsentiva alla proposta riformulata dalla società mandataria di **[...]** **CP_1**, nei modi e tempi così come riportati sulla nuova modulistica inviategli.

In seguito però, sulla base della documentazione anagrafica e patrimoniale relativa al **Parte_1** e al suo nucleo familiare, **CP_1** affermava di avere riscontrato proprietà immobiliari nei comuni di L'Aquila e Terracina (LT) il cui valore superava la soglia patrimoniale fissata dall'art. 21 del R.R.L. n. 2/2000 per il periodo dal 2008 fino all'attualità.

L'attore ha chiesto che venga dichiarato il proprio diritto ad acquistare l'immobile, ritenendo la propria situazione patrimoniale non ostativa.

2. La richiesta dell'attore è fondata.

La normativa in materia non prevede espressamente, quale condizione dell'alienazione, il permanere dei requisiti per l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio oggetto di edilizia residenziale pubblica. Ciò emerge pacificamente dal tenore dell'art. 19, comma 3, lett. a) L.R. Lazio n. 12/99 e dall'art. 1, comma sei, L. n. 560/1993 in base ai quali gli unici requisiti sono la conduzione dell'alloggio da oltre un quinquennio e l'assenza di mora nel pagamento dei canoni e spese, requisiti posseduti dall'attore e mai contestati da parte dell'Amministrazione.

Conformemente a tali norme la missiva Prot. n. 3691/10/2504, alla quale è allegato il facsimile della proposta d'acquisto, richiamando la legge n. 560/1993, prevede che possa acquistare l'alloggio l'assegnatario dello stesso, definito come colui che, destinatario del provvedimento di assegnazione al momento della stipula dell'atto di vendita, risulti in regola con i pagamenti dei canoni, oneri o altre indennità e non abbia in corso procedimenti di decadenza dall'assegnazione.

A tal proposito non risulta che siano intervenuti provvedimenti di decadenza dall'assegnazione e d'altronde, a seguito della separazione coniugale, l'assegnatario aveva un patrimonio che non superava il limiti dall'art. 21 del R.R.L. 2/2000.

La domanda principale deve pertanto essere accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, della non

complessità della stessa, della natura meramente documentale della fase istruttoria, della conseguente semplicità della fase conclusionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Accertare il diritto dell'attore ad acquistare da **CP_1** la piena proprietà dell'immobile sito in **CP_1** Via della Magliana Nuova, 222, scala A, piano 4, int. 20 nei termini di cui alla comunicazione del 31 maggio 2013;

2) Condanna **CP_1** al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in € 5.500,00 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 8.11.2021

Il Giudice
Lilia Papoff